

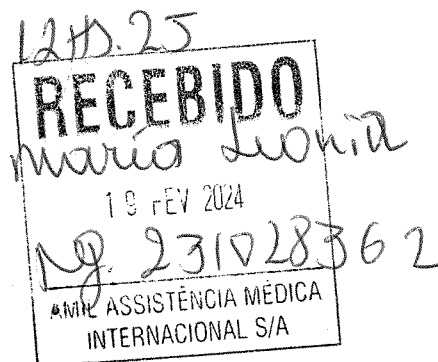


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO



Trata-se de emenda a inicial da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

O pedido liminar foi deferido no EP 6, a fim de determinar que a ré promovesse a continuidade do tratamento do menor na clínica Autismo em Vista.

Porém, a autora propõe emenda a inicial com pedido de tutela incidental pleiteando novamente por medidas em favor do menor, em razão do surgimento de novos fatos, pois descobriu que os atendimentos realizados nas clínicas Colorê e Lâmpas, ambos autorizados previamente, também foram suspensos em razão da falta de pagamento da empresa ré.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, que a parte ré efetue os pagamentos pendentes nas duas clínicas a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Justiça gratuita deferida no EP 6.

Juntou documentos nos EPs 11.1/11.22.

É o breve relato. Decido.

Recebo a presente emenda.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, após detida análise dos autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar a contento a presença desses requisitos pela lei.

Como anteriormente analisado, a **probabilidade do direito** se verifica no laudo médico juntado no EP 1.16, no qual é diagnosticado o autismo e recomendado expressamente que o respectivo tratamento seja feito nos termos expostos na inicial.

Pois bem. No presente pleito liminar, a autora traz novos fatos no sentido de ter descoberto que o tratamento do menor foi suspenso nas 3 clínicas em que era anteriormente realizado. Junta documentos atestando a suspensão da psicopedagogia na clínica Lamos, a partir de 07/02/2024 (EPs 11.3/11.2) e de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, na clínica Colorê, a partir de 06/02/2024 (EP 11.2).

Sabe-se que cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia. Portanto, por ser o tratamento realizado prescrito devidamente por laudo médico, é dever do plano de saúde custear e realizar o tratamento para o menor.

Além disso, o **perigo de dano** é extraído, sobretudo, do fato de que o menor ficará sem o tratamentos indispensáveis a seu desenvolvimento, pois já foi ultrapassado o prazo da suspensão de suas consultas com as clínicas previamente autorizadas.

Vale notar que essa tutela de urgência é essencialmente reversível, vez que o tratamento poderá ser interrompido caso no futuro se evidencie que as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa não são tais como percebidas neste juízo de cognição sumária.

Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência incidental requerida** para determinar que a parte ré promova o pagamento pendente nas clínicas Lamos e Colorê, a fim de garantir a continuidade do tratamento que já vem sendo realizado com o menor, ou, em caso de impossibilidade, designe novas clínicas para realização do referido tratamento, da forma prescrita no laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Intime-se a parte autora.

Boa Vista, sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graca Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)